



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CARACCILO GIUSEPPE, Presidente

PRIMICERIO GIUSEPPE, Relatore

RAIMONDO PROVVIDENZA, Giudice

in data 18/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 529/2024 depositato il 26/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Venezia

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IRES-ALTRO 2016

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IRES-ALTRO 2017

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IRPEF-ALTRO 2016

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249003821592000 IRAP 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2025 depositato il 19/02/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 S.r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 119 2024 90038215 92/000, notificata in data 09.04.2024, del complessivo importo di euro 870,463,84 afferente agli avvisi di accertamento nn. T6303LS02143/2022 di euro 438.593,91 e T6303BT021418/2022 di euro 431.225,63.

In data 6/12/2024 è stata rigettata l'istanza cautelare.

Risulta depositata in atti in data 6/12/2024 comunicazione di revoca del mandato all'avv. Difensore_2 dallo stesso riscontrata con mail del 2/9/24, pure prodotta.

Risulta costituita parte resistente Agenzia delle Entrate anche nell'interesse dell'agente della riscossione.

Il contenzioso viene in trattazione all'odierna udienza per il merito.

Nessuno è presente per il ricorrente

La Corte introita la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente evidenzia che:

i presupposti avvisi di accertamento risultano entrambi impugnati avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Venezia ed insiste perché "stante la pendenza di tali procedimenti" l'intimazione di pagamento è illegittima e, pertanto, meritevole di annullamento e/o declaratoria di nullità;

Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe dovuto attendere gli esiti dei suddetti procedimenti, non potendo mettere in esecuzione - come ha fatto - atti impositivi oggetto di impugnazione,

Pur censurando l'abuso dei procedimenti esecutivi posti in essere da parte di Agenzia delle Riscossione,

parte ricorrente dichiara una “manifesta volontà conciliativa”.

Deduce, poi, parte ricorrenti vizi della intimazione.

Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, precisa che:

la società è stata oggetto di verifica fiscale per il coinvolgimento in operazioni inesistenti per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018 e risultano emessi gli avvisi di accertamento n. T6303LS02143-2022 (2016) e n. T6303BT02148-2022 (2017) prodromici all'intimazione impugnata;

riscontrata l'omessa definizione delle sanzioni e il mancato pagamento del c.d. primo terzo delle maggiori imposte accertate negli atti impositivi relativi agli anni d'imposta 2016 e 2017, in concomitanza con la notifica del ricorso, l'Ufficio ha affidato tali somme alla riscossione ai sensi dell'art. 15 DPR 602/73;

l'intimazione di pagamento è il primo atto notificato dall'Agente della Riscossione.

Agenzia delle Entrate provvede a controdedurre, anche, in merito ai lamentati vizi dell'attività dell'agente della riscossione, sulla base delle linee di difesa comunicate da quest'ultimo.

La Corte rileva preliminarmente, con riferimento alla revoca del mandato difensivo, come la stessa sia nei confronti dell'avv. Nominativo_1 con riguardo - per quanto espressamente indicato nella comunicazione in atti - al “procedimento civile e penale”; sembrerebbe, pertanto, escluso dalla revoca l'incarico professionale con riguardo al procedimento tributario che qui interessa.

In ogni caso è in atti procura congiunta rilasciata in data 25/5/24 a favore, anche, dell'avv. Difensore_1, nei confronti del quale non risulta esservi stata alcuna revoca del mandato professionale.

Ciò chiarito, rileva la Corte come l'intimazione opposta sia conseguente all'affidamento delle somme portate dagli avvisi di accertamento suindicati relativi agli anni 2016 e 2017 all'agente della riscossione ex art. 15 dpr 602/1973 che prevede l'iscrizione nei ruoli con riguardo agli accertamenti non definitivi.

Le censure relative a tali avvisi - in pendenza dei relativi procedimenti di impugnazione - non possono essere riproposte in tale sede, limitandosi questo giudice a poter valutare le sole censure relative all'intimazione impugnata.

Preliminarmente l'Organo adito evidenzia come risulti del tutto pretestuoso il lamentato abuso di mezzi esecutivi da parte dell'agente della riscossione in quanto è principio generale e pacifico che il creditore ben può, sulla base degli stessi titoli, compiere più atti cautelari o procedere a più pignoramenti, in quanto il diritto ad agire in esecuzione forzata trova il suo limite, solo, nella piena soddisfazione dei crediti vantati.

Del pari, risulta assunto non condivisibile che “Nonostante l'ADeR di Venezia avesse piena conoscenza dell'avvenuta impugnazione degli avvisi di accertamento n. T6303LS02143/2022 e n. T6303BT021418/2022, poichè ritualmente costituita nell'ambito dei procedimenti recanti RG 456/2023 e 457/2023 - CGT di primo grado di Venezia, essa ha comunque attivato e proseguito - nella più ampia manifesta illegittimità - le azioni esecutive in danno della Ricorrente_1 S.r.l.”

E' di palmare evidenza che l'impugnazione degli accertamenti - in assenza di provvedimenti inibitori della esecutività - non impedisce le attività recuperatorie da parte dell'agente della riscossione.

L'intimazione notificata con pec non necessita dell'attestazione di conformità all'originale, come sosterebbe il patrocinio ricorrente in quanto l'atto allegato al messaggio PEC consegnato alla società è esso stesso l'originale (Cass. ord. n. 981/2023).

L'intimazione opposta è stata firmata digitalmente dal responsabile del procedimento, e ciò - come evidenziato dalla parte resistente - può essere verificato aprendo il documento informatico in atti e utilizzando l'apposita icona rappresentata dalla pennetta posta a sinistra del reader pdf.

Non vi è alcun dubbio in ordine alla sicura riconducibilità dell'atto al soggetto emittente.

L'atto impugnato è sufficientemente motivato in quanto è un atto dell'esecuzione forzata esattoriale, rientrante nella previsione dell'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, per il quale è sufficiente il riferimento al titolo in base al quale si procede (Cass. ord. n. 8906/2022).

Le intimazioni vanno predisposte in conformità ai modelli approvati con decreto del ministero delle Finanze e, nel caso di specie, è stato compilato l'apposito modulo per cui l'atto è da ritenersi legittimo.

Con riferimento al tema della motivazione degli interessi la Cassazione, con la sentenza n. 22281/2022 a Sezioni Unite, ha statuito che quando la cartella "costituisca il primo atto con cui si reclama il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo"

Tali principi sono applicabili a tutti gli atti esattoriali, conseguenti all'inadempimento affermato nei titoli.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, la soccombenza della società ricorrente ne comporta la condanna al ristoro delle spese a favore della parte resistente che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 8.000,00 onnicomprensive.